

Vilkår Motorvognforsikring

Vilkårs id: PMO-357.000-006 av 29.10.2023

Det framgår av forsikringsbeviset hvilket kjøretøy denne forsikringen er avtalt for.

1. Hvem forsikringen gjelder for

- Forsikringstaker.
- Rettmessig fører/bruker av kjøretøyet.
- Når det er avtalt gjelder forsikringen for innehaver av tinglyst panterett i kjøretøyet.
- Ved eierskifte gjelder forsikringen inntil ny eier har avtalt forsikring, men ikke lenger enn 14 dager etter eierskiftet.
 - Gjelder ikke små elektriske kjøretøy og årsprøvekjennermerke

2. Hvor forsikringen gjelder

- For motorsykel, moped, mopedbil og veterankjøretøy, i Europa, Tyrkia og Israel.
- For snøscooter og traktor i Norden, men den lovpliktige delen av bilansvar gjelder likevel innenfor hele EØS-området.
- For små elektriske kjøretøy i Norge
- En rekke lande krever internasjonalt forsikringskort (grønt kort) eller særskilt ansvarsforsikring, "grenseforsikring". Når grenseforsikring er avtalt, gjelder selskapets ansvarsforsikring kun for skade som rammer fører og passasjerer i kjøretøyet.

3. Hva forsikringen omfatter

Det framgår av forsikringsbeviset hva som er avtalt. I tillegg gjelder Generelle vilkår for forsikringen.

4. Egenandel

- Egenandel trekkes fra erstatningsoppgjøret. Din avtalte egenandel finner du i forsikringsbeviset eller vilkåret.
- Skal din erstatning reduseres, gjøres dette før egenandelen trekkes.
- Har du flere dekninger som er berørt ved samme hendelse, trekkes kun den høyeste egenandelen.

5. Avregistrering

- Når du avregistrerer kjøretøyet ditt midlertidig, blir forsikringen din automatisk gjort om til en lagringsforsikring. Dette gjelder hvis du har en kaskoforsikring (toppkasko, kasko eller minikasko). Hvis du bare har ansvarsforsikring på tidspunktet du avregistrerer, avslutter vi forsikringsavtalen din.
- Vi avslutter også forsikringen hvis kjøretøyet ditt blir registrert som solgt, vraket, stjålet, eller vi har fått informasjon om at leasingavtalen din er avsluttet eller overført til en annen leasingtaker (se forsikringsbeviset).

Prisberegning når forsikringen opphører eller endres til lagringsforsikring

Vilkårs id: PMO-004.411-004 av 11.04.2024

Gjelder kun for motorsykel, firehjuls motorsykel (atv) registrert som tung MC, moped, mopedbil og snøscooter.

Risikoen for skader endres gjennom året, og forsikringen har derfor sesongvariert pris. Ved opphør av forsikringen eller når kjøretøyet avskiltes midlertidig og avtalen endres til lagringsforsikring, avregnes prisen i forhold til hvilket tidsrom forsikringen har vært i kraft. Dette gjelder ikke ved bytte av kjøretøy.

Premien beregnes ut fra følgende tabell:

		Jan.	Feb.	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.
Motorsykel og moped	Premie i % av årspremie	2	2	4	8	12	14	14	14	14	9	5	2
Snøscooter		14	14	23	23	10	1	1	1	1	1	4	7

Ansvarsforsikring

Vilkårs id: FMO-001.100-007 av 29.10.2023

1. Hva forsikringen omfatter

1. 1 Ansvar

Omfattes	Omfattes ikke
- Ansvar etter bilansvarsloven. - Utenfor Norge omfattes erstatningsansvar etter skadestedets lovgivning for bilansvar.	Kontraktsansvar

Fremtind

- Innenfor EØS omfattes erstatningsansvar etter norske regler dersom dette gir høyere erstatning.
- For traktor omfatter forsikringen også annet rettslig erstatningsansvar som sikrede kan pådra seg for skade voldt av traktoren på annens person eller ting med inntil 10 mill kroner per skadetilfelle.

2. Hvilke skader som erstattes

2.1 Ansvar etter Bilansvarsloven

Dekkes	Dekkes ikke
• Personskade med ubegrenset beløp. • Tingskade med inntil 100 000 000 kroner per skadetilfelle.	

3. Erstatningsberegning

Ansvarskader erstattes etter bilansvarslovens regler.

3.1 Regress

Har selskapet utbetalt erstatning ut over det som dekkes av forsikringsavtalen, plikter forsikringstaker å betale beløpet tilbake til selskapet.

Fører- og passasjerulykkesforsikring

Vilkårs id: FMO-002.401-003 av 01.04.2019

1. Hva forsikringen omfatter

Omfattes	Omfattes ikke
• Ulykkesskade som rammer fører eller passasjerer som befinner seg ◦ i eller på kjøretøyet når skaden inntreffer ◦ utenfor kjøretøyet når skaden inntreffer	• Ulykker hvor kjøretøyet ikke er direkte årsak til skaden • Sykdom eller sykkelig tilstand/disposisjon • Besvimelse • Forgiftning • Inntak av sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler Unntakene i de to siste punktene over, gjelder ikke for barn under 16 år.

2. Hva forsikringen dekker

Dekkes	Dekkes ikke
• 100 000 kroner per person ved død dersom forsikrede ved dødsfallet hadde ektefelle/samboer og/eller barn under 20 år i live. • 50 000 kroner dersom forsikrede ved dødsfallet ikke hadde ektefelle/samboer og/eller barn under 20 år i live. • For voksne 200 000 kroner og for barn under 20 år 1 000 000 per person ved 100 prosent livsvarig medisinsk invaliditet.	

3. Definisjoner

3.1 Ulykkesskade

Med ulykkesskade menes skade på kroppen forårsaket av en plutselig ytre fysisk begivenhet (ulykkestilfelle) som rammer forsikrede i forsikringstiden. Psykisk skade, for eksempel sjokk, regnes ikke som ulykkesskade med mindre det ved samme ulykkestilfelle er oppstått en skade på kroppen som medfører erstatningsmessig invaliditet/uførhet.

3.2 Livsvarig medisinsk invaliditet

Med livsvarig medisinsk invaliditet menes skade på kroppen vurdert uavhengig av skadelidtes arbeidsevne. Invaliditeten fastsettes uavhengig av yrke, sosial status og individuelle anlegg og baseres på tabell gitt av Sosialdepartementet i forskrift av 21.04.97 del 2 og 3, men ikke det øvrige regelverk. Vurderingen skal være rent tabellarisk. Erstatning for en og samme skade kan ikke overstige 100 prosent selv om flere kroppsdeler eller organer er skadd.

4. Forsett/uaktsom fremkalling av forsikringstilfellet

Har forsikrede forsettelig fremkalt forsikringstilfellet, er selskapet ikke ansvarlig jf. FAL § 13 - 8. Selskapet svarer ikke for selvmord eller forsøk på selvmord med mindre kravstilleren kan sannsynliggjøre at dette skyldes en akutt sinnsforvirring (på grunn av ytre årsaker) og ikke sinnslidelse i medisinsk forstand.

Har forsikrede grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet eller økt skadens omfang, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort jf. FAL § 13 - 9. Bestemmelsen om forsett eller grov uaktsomhet gjelder ikke dersom forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling.

5. Erstatningsberegning

5.1 Erstatningsregler ved dødsfall

Dødsfallserstatning utbetales dersom ulykkesskaden medfører dødsfall innen ett år etter ulykken. Dersom det tidligere er utbetalt erstatning for medisinsk invaliditet for samme skade, reduseres utbetalingen med det tidligere utbetalte beløpet.

Ved forsikredes død utbetales forsikringssummen til ektefelle/samboer, livsarvinger, testamentsarvinger eller øvrige arvinger etter loven. Disse er begunstiget i den rekkefølge de her er nevnt.

En person regnes ikke som ektefelle lenger enn til det tidspunkt det er avsagt dom for, eller gitt bevilling til, separasjon eller skilsmisse, selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. Registrert partner i henhold til lov om partnerskap av 30. april 1993 nr 40 er likestilt med ektefelle.

Som samboer regnes person som den forsikrede lever sammen med og som det av Folkeregisterets registrering av flyttedato framgår at vedkommende har hatt samme bopel som den forsikrede de siste 2 år, samt person som har felles bopel og felles barn med den forsikrede. Hvis det på det tidspunkt ulykken inntrådte forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap/registrert partnerskap kunne inngås, anses vedkommende ikke som samboer.

En person regnes ikke som samboer lenger enn til det tidspunkt det foreligger faktisk samlivsbrudd eller til det tidspunkt ovennevnte samboerdefinisjon av annen grunn ikke lenger er oppfylt.

5.2 Erstatningsregler ved varig medisinsk invaliditet

Invaliditetsgraden vurderes etter 1 år etter at ulykkesskaden inntraff. Mener noen av partene at invaliditetsgraden kan forandre seg, kan det kreves at endelig oppgjør utstår, likevel ikke lenger enn 3 år etter at ulykkesskaden inntraff. Den endelige erstatningen skal beregnes på tre-års dagen. Beste tilgjengelige hjelpemiddel forutsettes tatt i bruk. Hvis tilstanden fortsatt kan forventes å forandre seg etter tre-års dagen, skal erstatningen fastsettes etter den invaliditetsgrad som må antas å bli den endelige.

Dersom forsikrede er 100 prosent medisinsk invalid, utbetales 200 000 kroner. Ved lavere invaliditetsgrad reduseres erstatningssummen forholdsmessig.

5.3 Plikter ved skade

Skadelidte skal snarest søke lege og følge legens anvisninger og behandlingsopplegg. Skadelidte har selv rett til å velge lege. Spesialist ved regionsykehus, sentralsykehus eller Rikshospitalet bør fortrinnsvis benyttes.

Hvis selskapet i forbindelse med erstatningssaken finner det nødvendig med ny legeundersøkelse, kan selskapet foreslå en uavhengig lege som ikke har spesiell tilknytning til selskapet. Undersøkelsen betales av selskapet. Hvis skadelidte motsetter seg slik undersøkelse av uavhengig lege, kan det få betydning for selskapets plikt til å betale erstatning.

Det framgår av forsikringsbeviset hvilket kjøretøy denne forsikringen er avtalt for.

1. Hva forsikringen omfatter

1.1 Kjøretøyet

Omfattes	Omfattes ikke
-----------------	----------------------

Fremtind

- Kjøretøyet slik det framgår av forsikringsbeviset. For motorsykkel, moped, mopedbil og snøscooter slik det leveres nytt fra forhandler i seriemessig utførelse.
- Ekstra dekk og felger tilsvarende det antall hjul kjøretøyet seriemessig leveres med.

1.2 Tilleggsutstyr

Omfattes

- Fastmontert tilleggsutstyr med inntil 10 000 kroner.
- Brannslukningsapparat og førstehjelpsutstyr.
- Barneseter i veterankjøretøy.
- Kjøreutstyr for motorsykkel, moped og snøscooter.

Omfattes ikke

1.3 Løsøre

Omfattes

- Gjelder kun for veteranbil.
- Løsøre i bilen med inntil 10 000 kroner.

Gjelder kun for mopedbil.

- Løsøre i bilen med inntil 5 000 kroner.

Gjelder kun for motorsykkel.

- Løsøre, i påmontert låsbar boks/veske på motorsykkelen, som tilhører sikredes faste husstand. Samlet erstatning er begrenset til 5 000 kroner.

Omfattes ikke

- Penger, smykker og klokker.

2. Hvilke skader som erstattes

2.1 Brann

Dekkes

- Brann, lynnedslag og eksplosjon.

Dekkes ikke

2.2 Tyveri og hærværk

Dekkes

- Tyveri, brukstyveri, forsøk på tyveri og hærværk i forbindelse med dette. Det anses ikke som tyveri dersom gjerningspersonen tilhører sikredes husstand eller er ansatt sjåfør, jf. straffeloven § 342.
- Hærværksskader
- Dersom kun nøkkelen til kjøretøyet blir stjålet, dekker selskapet kostnader for ny nøkkel, programmering og omkodning dersom dette er hensiktsmessig som et skadeforebyggende tiltak.

Dekkes ikke

Dekk og felger som ikke er skadd.

2.3 Bruddskade vindusruter

Dekkes

Gjelder kun for veterankjøretøy, mopedbil og traktor.

- Innsetting av ny rute, glasstak eller takluke ved bruddskade på kjøretøyets glassruter.
- Dersom ruten repareres erstattes inntil 1000 kroner.

Dekkes ikke

- Solcellepanel

2.4 Redning

2.4.1 Persontransport

Dekkes

Gjelder kun for veterankjøretøy, motorsykkel, moped og mopedbil.

Det erstattes nødvendige merutgifter til hjemreise med rimeligste kommunikasjonsmiddel til bosted når

- fører/passasjer rammes av ulykkestilfelle, plutselig sykdom eller død slik at reisen ikke kan fortsette med kjøretøyet

Dekkes ikke

- Utgifter til drivstoff, fergetransport, veiavgifter, ekstra ulykkesforsikring og særskilt avtalt egenandel for leiebil.

Fremtind

- erstatningsmessig skade eller upåregnelig driftsstopp gjør at reisen ikke kan fortsette fordi kjøretøyet er så alvorlig skadd
- at det ikke kan settes i trafiksikker stand innen rimelig tid
- kjøretøyet er stjålet og ikke kommet til rette innen rimelig tid

Ved erstatningsmessig skade, ikke driftsstans alene, utenfor Norden erstattes utgifter til leiebil slik at fastlagt reiserute kan følges, under forutsetning av at leieforholdet er godkjent av selskapet på forhånd. Leiebilutgiftene erstattes med inntil 350 kroner per dag, maksimum 30 dager.

Hvis sikrede ønsker det, erstattes nødvendige merutgifter ved fortsatt reise til bestemmelsesstedet når dette er rimeligere enn hjemreise til bosted.

2.4.2 Transport av kjøretøy

Dekkes	Dekkes ikke
• Nødvendig transport etter erstatningsmessig skade av kjøretøy med tilhenger til nærmeste verksted som kan foreta reparasjonen etter en erstatningsmessig skade. Hvis kjøretøyet kan repareres på stedet, erstattes reparasjonskostnadene dersom dette blir rimeligere. • Nødvendig transport ved upåregnelig driftsstans. • Assistanse ved upåregnelig driftsstans på bostedsadresse. • Assistanse ved tom drivstofftank • Ved feilfylling av drivstoff erstattes tømning og rens av drivstofftank inntil 10 000 kroner. • Merutgifter ved henting/transport av etterlatt kjøretøy i forbindelse med skade som framgår i pkt. 2.4.1 og 2.4.2. Erstatningen er begrenset til 50 prosent av kjøretøyets markedsverdi. Gjelder ikke ved erstatningsmessig skade.	• Driftsstans for snøscooter. • Driftsstans i terreng. Driftsstans må være oppstått på vei eller sted som er normalt fremkommelig og uten adkomstrestriksjoner. • Skade som skyldes at motor har vært startet med feil drivstoff.

3. Erstatningsberegning

3.1 Erstatningsberegning ved fastsatt forsikringssum

Gjelder kun for veterankjøretøy og traktor.

Kjøretøyet erstattes med inntil avtalt forsikringssum. Hva som er avtalt framgår av forsikringsbeviset. Som forsikringssum ved avtaleinngåelse benyttes markedsverdien. Forsikringssummen fastsettes av forsikringstaker.

3.2 Felles oppgjør rutiner

Selskapet har rett til å bestemme om og hvor reparasjon/utskiftning av deler skal foretas, samt når den skal påbegynnes.

3.3 Erstatningsregler ved totalskade

Selskapet avgjør om det skadede kjøretøyet skal gjenoppbygges.

Erstatningen beregnes etter hvor mye det på skadedagen koster å anskaffe et kjøretøy i vesentlig samme stand og av tilsvarende modell, type og årsmodell (markedsverdien) på skadedagen, begrenset til avtalt forsikringssum som fremgår av forsikringsbeviset.

Skadet eller tapt kjøretøy overtas av selskapet.

Hvis det avtales at sikrede beholder det skadde kjøretøyet, gjøres fradrag i erstatningen for kjøretøyets verdi etter skade og omregistreringsavgift.

3.3.1 Spesielt for motorsykkel og moped

Sikrede har rett til nytt kjøretøy av tilsvarende modell, type, årsmodell og med fabrikkmontert tilbehør dersom

- reparasjonskostnadene vil overstige 80 prosent av kjøretøyets nyanskaffelsesverdi på skadedagen (grunnlaget for takstvurderingen skal være listepriis hos forhandler uten hensyn til rabatter og spesialpris), og
- kjøretøyet ikke har vært kjørt over 2 000 kilometer og tidligere ikke har vært utsatt for skade som overstiger 10 prosent av kjøretøyets nyanskaffelsesverdi, og
- skaden inntreffer innen 3 måneder etter at kjøretøyet som fabrikkny var registrert på eier

3.4 Erstatningsregler ved reparasjon

Hvis ikke annet er avtalt, skal skaden takseres.

Reparasjonsutgiftene erstattes hvis reparasjon er teknisk og økonomisk forsvarlig etter selskapets vurdering, hvis ikke utskiftes de med tilsvarende, eller vesentlig tilsvarende, deler.

Hvis reparasjon bare kan skje ved innsetting av nye deler og de utskiftede deler er forringet som følge av slitasje, korrosjon eller lignende, gjøres det et skjønnsmessig fradrag for dette. Selskapet har rett til å overta utskiftede deler.

Selskapet kan avslå erstatningen hvis de utskiftede deler ikke kan forevises.

Selskapet er ikke ansvarlig for mangelfull reparasjon og eventuelle reklamasjonskrav må rettes til verkstedet.

Kontantoppgjør

Arbeidskostnadene ved kontantoppgjør erstattes med 50 prosent av normalpris på verksted eksklusive merverdiavgift. Merverdiavgift refunderes etter dokumenterte utgifter.

Følgende erstattes ikke

- Merkostnader til foreløpig reparasjon, overtidsbetaling og flyfrakt.
- Merkostnader som følge av at selskapets anvisning av reparasjonssted eller leverandør ikke blir fulgt.
- Verdiforringelse eller tap av garantiavtale.

3.5 Erstatningsregler for kjøretøy som er stjålet

Dersom stjålet kjøretøy ikke har kommet til rette etter 21 dager, utgjør erstatningen det beløpet som det på skadedagen ville kostet å anskaffe et kjøretøy i vesentlig samme stand og av tilsvarende modell, type og årsmodell (markedsverdien).

Kommer kjøretøyet til rette før erstatning er utbetalt, bortfaller avtalen om erstatning. Kjøretøyet er fortsatt sikredes eiendom.

Kommer kjøretøyet til rette etter at erstatning er utbetalt, tilfaller kjøretøyet selskapet. Sikrede har rett til å kjøpe dette tilbake fra selskapet. Sikrede må i så fall gi selskapet skriftlig beskjed om dette innen 21 dager etter at selskapet har sendt beskjed om at kjøretøyet er kommet til rette. Innen samme frist må erstatningen være tilbakebetalt.

Dersom kun nøkkelen til kjøretøyet blir stjålet, dekker selskapet kostnader for ny nøkkel, programmering og omkodning dersom dette er hensiktsmessig som et skadeforebyggende tiltak.

3.6 Erstatningsregler for bruddskade vindusruter, glasstak og takluker

Ved skifte av ruter, glasstak eller takluker erstattes inntil 50 prosent av kjøretøyets markedsverdi.

3.7 Erstatningsregler for fastmontert tilleggsutstyr

Ved tap av, eller skade på fastmontert tilleggsutstyr, skal sikrede legge fram dokumentasjon på kjøpet. Legges ikke slik dokumentasjon fram, kan selskapet helt eller delvis avslå erstatningskravet.

Erstatningen beregnes ut i fra hva det på skadedagen vil koste selskapet å anskaffe tilsvarende eller vesentlig tilsvarende, gjenstand

3.8 Erstatningsregler for løsøre

Ved tap av, eller skade på, løsøre skal sikrede legge fram dokumentasjon på kjøpet. Legges ikke slik dokumentasjon fram, kan selskapet helt eller delvis avslå erstatningskravet.

Erstatningen beregnes ut i fra hva det på skadedagen vil koste selskapet å anskaffe tilsvarende, eller vesentlig tilsvarende, gjenstand. Fradrag vurderes på grunn av alder, slitasje, sannsynlige brukstid og anvendelighet (verdiforringelse).

Er verdiforringelsen mindre enn 1/3 av gjenanskaffelsesprisen, gjøres det likevel ikke fradrag.

3.9 Regress

Har selskapet utbetalt erstatning for skade som det etter forsikringsavtalen ikke er ansvarlig for, plikter forsikringstaker å betale beløpet tilbake til selskapet. Det samme gjelder dersom sikrede/forsikringstaker har gitt uriktige opplysninger om bilens tilstand i forbindelse med skade.

3.10 Skjønn

Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier, og beregning av avbruddstap, avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller selskapet krever det. Reglene om skjønn i Generelle vilkår legges til grunn.

3.11 Endring av risiko

3.11.1 Veterankjøretøy

Hvis årlig kjørelengde på 6 000 kilometer overskrides vil erstatningen bli forholdsmessig redusert, begrenset til 20 prosent av skaden.

4. Egenandel

4.1 Ved montert skadeforebyggende tiltak

Egenandelen reduseres med inntil 4 000 kroner ved

- tyveri av eller fra kjøretøy med montert FG*-godkjent alarm, eller fabrikkmontert alarm som var i drift på skadetidspunktet
- tyveri av kjøretøy med FG*-godkjent søke- og gjenfinningssystem som var i drift på skadetidspunktet

*FG = Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd

4.2 Bruddskade vindusruter, glasstak og takluker

Egenandelen er 2 500 kroner. Det er ingen egenandel ved reparasjon av vindusrute i stedet for skiftning.

4.3 Redning

Egenandelen er 500 kroner.

Kaskoforsikring

Vilkårs id: PMO-357.120-010 av 22.01.2024

Det framgår av forsikringsbeviset hvilket kjøretøy denne forsikringen er avtalt for.

1. Hvilke skader som erstattes

1.1 Kaskoskade

Dekkes	Dekkes ikke
• Sammenstøt, utforkjøring, velting, eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.	• Maskinskade. • Utgifter til leiebil. • Skade på kjøretøyet som sikrede, eller den som er ansvarlig for bilen, har voldt forsettlig. Er skaden framkalt ved grov uaktsomhet avgjøres det, under hensyn til skyldgraden og omstendighetene for øvrig, om selskapet skal betale noe og i tilfelle hvor mye. • Skade som oppstår når kjøretøyet blir kjørt av person som er påvirket av berusende eller bedøvende middel og sikrede, eller den som er ansvarlig for bilen, visste eller burde vite det. • Skade som oppstår under terrengkjøring i strid med gjeldende regler for motorisert ferdsel i utmark. • Skade som oppstår under kjøring på avsperrret område (landevei eller bane). Begrensningen gjelder ikke for kjøring som er arrangert av autorisert trafikkskole, eller førerutviklingskurs som er forhåndsgodkjent av selskapet. • Skade oppstått under utleie av kjøretøyet eller i erverv, herunder bruk som drosje eller budbil.

1.2 Leiebil

Dekkes	Dekkes ikke
Gjelder for motorsykkel. • Utgifter til leiebil etter erstatningsmessig skade erstattes med 350 kroner pr dag, begrenset til normal reparasjonstid, maksimalt 15 dager. Bruk av leiebil og leverandør skal godkjennes av selskapet på forhånd.	

2. Erstatningsberegning

For erstatningsregler, se minikaskovilkåret punkt 3.

3. Egenandel

3.1 Kaskoskade

Egenandelen framgår av forsikringsbeviset.

Dersom føreren av motorsykkelen eller snøscooteren er under 23 år når skaden skjer og det ikke er opplyst at motorsykkelen eller snøscooteren brukes av førere under 23 år, økes avtalt egenandel med 12 000 kroner.

Ved skade forårsaket av dyr reduseres egenandelene som fremgår av forsikringsbeviset med inntil 2 000 kroner. Gjelder kun veterankjøretøy.

Rettshjelp

Vilkårs id: FFE-003.001-003 av 01.01.2025

Rettshjelpdekningen er en refusjonsordning som erstatter utgifter til juridisk bistand ved tvist som omfattes av vilkårene for forsikringen. Vilkår for rettshjelp må leses i sammenheng med øvrige vilkår som gjelder for den enkelte forsikringen.

1. Hvem forsikringen gjelder for

Innbo- og reiseforsikring: Rettshjelpsforsikringen gjelder de personer som fremgår av vilkårene PRE-450.100, PRE-450.200, PBK-210.100 og PBK-210.200 når forsikrede personer er part i tvist i egenskap av privatperson.

Hus- og fritidshusforsikring: Rettshjelpsforsikringen gjelder når sikrede er part i tvist i egenskap av personlig eier eller fester av den forsikrede eiendommen.

Motorkjøretøy- og fritidsbåtforsikring: Rettshjelpsforsikringen gjelder når sikrede er part i tvist i egenskap av personlig eier eller rettmessig bruker/fører av det forsikrede motorkjøretøy/den forsikrede båten.

2. Hvor forsikringen gjelder

Innbo, hus og fritidshus: Forsikringen gjelder på avtalt forsikringssted.

Reise: Forsikringen gjelder på reiser utenfor Norden.

Motorkjøretøy og fritidsbåt: Forsikringen gjelder i Norden.

3. Når forsikringen gjelder

Rettshjelpsforsikringen gjelder tvister som oppstår mens forsikringen er i kraft.

Rettshjelpsutgifter dekkes ikke dersom tvistegrunnlaget forelå ved forsikringens ikrafttreden. Med tvistegrunnlag menes de forhold som dannet grunnlaget for tvisten.

For hus/fritidshus gjelder i tillegg følgende: Dersom den forsikrede faste eiendom er solgt og forsikringen i selskapet opphørte i forbindelse med salget, erstattes rettshjelpsutgifter ved tvist hvor sikrede er part i egenskap av tidligere eier. Ved tvist med selger i forbindelse med kjøp av ny bolig som sikrede ennå ikke har flyttet inn i og avtalt egen forsikring på, erstattes rettshjelpsutgifter dersom nåværende bolig var forsikret i selskapet på kjøpstidspunktet. Dette gjelder også tvist med selger ved kjøp av tomt for bygging av egen bolig. Med bolig i denne sammenheng menes bygning som blir benyttet til fast opphold på helårs basis.

Innbo: Forsikringen dekker tvist angående leilighet som bebos av sikrede og hvor sikrede ikke har mulighet til å kjøpe egen bygningsforsikring med rettshjelpsdekning.

For kjøretøy/fritidsbåt gjelder i tillegg følgende: Dersom sikredes kjøretøy/fritidsbåt er solgt, og forsikringen opphørte i forbindelse med salget, erstattes likevel tvist hvor sikrede er part i egenskap av tidligere eier/rettighetshaver.

4. Rettshjelp

4.1 Rettshjelp

Omfattes	Omfattes ikke
- Rimelige og nødvendige utgifter til advokat, rettshjelpere jf. domstolloven § 218, rettsgebyr, sakkyndige og vitner når sikrede er part i tvist. - Utgifter til sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten dekkes med inntil 20% av den totale forsikringssum. - Utgifter til vitner erstattes bare ved hovedforhandling og bevisopptak. - Idømte sakskostnader erstattes i første instans. - Tilkjente sakskostnader går til fradrag. Likevel erstattes slike sakskostnader når sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er søkegod.	Rettshjelpsutgifter for juridiske personer erstattes ikke.

4.2 Rettshjelp

Dekkes	Dekkes ikke
Rimelige og nødvendige utgifter til tvist som hører inn under de alminnelige domstoler, jf. domstolloven § 1, eller jordskifteretten.	- Tvist som har sammenheng med sikredes yrke eller erverv. - Tvist som gjelder fast eiendom utenfor Norden.

Fremtind

Med tvist menes at et krav er framsatt og helt eller delvis bestridt. Vedvarende taushet i mer enn 2 måneder hos motpart anses som tvist.

En tvist ansees ikke for å være flere tvister selv om saken består av flere individuelle spørsmål som fremmes i flere saker.

Utgifter til behandling i Finansklagenemnda dekkes med inntil 15 000 kroner.

Saker som behandles i forliksrådet eller jordskifteretten dekkes med inntil 25 000 kroner.

- Tvist som gjelder annen eiendom enn den forsikrede eiendom eller det forsikrede objekt.
- Tvist som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, krav om omstøtelse av gave, underholdsbidrag, bodeling, oppløsning av det økonomiske fellesskap etablert av samboende og oppløsning av husstandsfellesskap, samt skiftesaker.
- Tvist som alene hører inn under namsmyndighetene, bortsett fra tvist i husleieforhold som knytter seg til sikredes forsikrede eiendom.
- Tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er ubestridt, gjeldsordning, forhandlingssak og sak som gjelder konkurs- eller akkordforhandling dersom sikrede er skyldner.
- Straffesak og erstatningskrav i slike saker.
- Tvist om erstatningsplikt etter skadeserstatningsloven §3-3 (visse personlige krenkelser), §3-5 (oppreisning), §3-6 (krenking av privatlivets fred) og § 3-6a (ærekrenkelse).
- Ekspropriasjonssak
- Skjønssak hvor sikrede søker å tilegne seg rettighet over annen eiendom.
- Tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. Likevel erstattes utgifter ved søksmål når den administrative klagemulighet er fullt utnyttet. I tilknytning til søksmål er enhver utgift pådratt under forvaltningsbehandling unntatt fra dekning.
- Tvist i saker om personskade, hvis ikke motpart eller dennes forsikringsselskap skriftlig har avslått å erstatte sikredes nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand. Likevel erstattes utgifter i saken etter saksanlegg, hvor sakskostnadsspørsmålet avgjøres av retten i henhold til tvistelovens bestemmelser. Dette gjelder også ved voldgift. Med saksanlegg menes utgifter fra og med forberedende arbeid med forliksklage/stevning.
- Tvist om oppholdstillatelse i Norden.
- Tvist om salær
- Tvist om trav og galopphester

For rettshjelpsforsikring gjennom innbo-, reise-, hus- og fritidshusforsikring dekkes ikke tvister som eier fører eller bruker eller tvister som ellers gjelder

- Motorkjøretøy
- Arbeidsmaskiner med eget fremdriftsmaskineri
- Båt over 15 fot eller med påhengsmotor over 10 HK, vannjet og vannscooter
- Luftfartøy

5. Erstatningsregler og plikter i skadeoppgjøret

5.1 Erstatningsberegning

Samlet erstatning ved hver tvist er begrenset til sikredes økonomiske interesse, oppad begrenset til 100 000 kroner, selv om det er flere parter på sikredes side. Dersom det er tre eller flere parter på sikredes side i saken kan forsikringssummen utvides til 250 000 kroner per tvist. Ektefeller/samboere i samme tvist regnes som én part.

Erstatning og egenandel fordeles på antall parter på samme side i tvisten. Dette gjelder også om partene har rettshjelpsforsikring på flere forskjellige selskap, eller om den/de sikrede har rettshjelpsforsikring under flere forsikringer i ett eller flere selskap.

Parter uten forsikringsdekning holdes utenfor ved erstatningsberegningen. Selskapets ansvar er alltid begrenset til den antatte økonomiske verdi av sikredes interesse i saken, dersom utgiftene ikke er godkjent av selskapet på forhånd.

Fremtind

Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp, og sakskostnader forårsaket uten rimelig grunn må sikrede betale selv.

Inngås forlik ved at sikredes krav i det vesentlige er tatt til følge, eller etter at sikrede ved dom har blitt tilkjent sakskostnader, må sikrede på forhånd ha godkjennelse fra selskapet dersom det skal avtales i forliket at hver av partene skal bære sine egne sakskostnader. Uten slik godkjennelse går tilkjente sakskostnader i dommen til fratrekk i erstatningen.

5.2 Egenandel

Egenandelen fremgår av forsikringsbeviset. I tillegg må sikrede selv betale 20 prosent av utgifter til advokat og sakkyndig bistand. Det trekkes bare én egenandel for hver tvist selv om det er flere parter på samme side. Skal erstatningen avkortes/settes ned, gjøres dette før egenandelen trekkes.

6. Sikrede sine plikter og rettigheter

6.1 Meldefrist

Twist må snarest mulig meldes skriftlig til selskapet, senest ett år etter at tvisten er oppstått og advokat er engasjert. Dersom advokat benyttes under den offentlige forvaltningsbehandling eller for særdomstol, regnes fristen for melding til selskapet fra det tidspunkt hvor den offentlige forvaltningsbehandling er fullt utnyttet, eller saken bringes inn for de alminnelige domstoler.

6.2 Valg av advokat

Sikrede velger selv advokat som etter sakens art og sikredes bosted passer for oppdraget.

Er det flere parter på samme side med tilsvarende interesser, kan selskapet kreve at disse benytter samme juridiske og tekniske bistand.

7. Selskapet sine rettigheter

Ved krav om oppgjør skal salærkrav dokumenteres med spesifisert timeliste og timesats.

Før endelig oppgjør foretas, kan selskapet kreve dokumentasjon for at egenandelen er betalt.

Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som kreves erstattet under forsikringen. Sikrede skal informere selskapet om hvilke utgifter som er påløpt under eventuell behandling i særdomstol, eller under eventuell forvaltningsbehandling av klage på offentlig forvaltningsvedtak.

Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges for Den Norske Advokatforening.